

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1433/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายอุดมศักดิ์ พิลาวัลย์ กับพวกรวม	โจทก์
	นายเต็ดดวง สิริวัฒน	จำเลย
	นายเต็ดดวง ศิริวัฒน์ (ตามฟ้องใช้ว่า สิริ วัฒน	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า คดีนี้ จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ แต่เนื่องจากจำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไป
จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้นายอุดมศักดิ์พิลาวัลย์กับพวกรวม 7
คน ผู้เสียหาย โดยนายบัวกัน เดชม้วน ผู้รับมอบอำนาจเข้ามาเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
341 จำคุก 2 ปี ให้จำเลยคืนเงินแก่ผู้เสียหายทั้งเจ็ดคนละ 25,000 บาท และคืน
หนังสือเดินทางของกลางแก่จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า คืนหนังสือเดินทางให้แก่เจ้าของนอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 120)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความส่วนหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความส่วนหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะดำเนินการต่อไป

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ